

주의 요구

1. 제 목 : 담보부채권 근저당권 이전 및 경매사건 승계 지연
2. 소관부점 : 전북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

전북지역본부는 「업무분장세칙」 제31조 제1항 제2호에 따라 담보부채권의 인수지원·정리 및 관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「한국자산관리공사 설립 등에 관한 법률」 제44조에 따르면 부실채권을 정리하기 위해 공사가 인수한 담보부 부실채권의 저당권 설정 등기에 관하여 공사 명의로 저당권 이전의 부기등기를 마친 때에는 「민법」 제450조¹⁾에 따른 대항요건을 갖춘 것으로 보고 있으며

「인수채권정리업무규정」 제7조 제1항 제2호에 따르면 인수채권을 인수하였을 때에는 지체없이 공사 명의로 근저당권을 이전하고 이전 등기의 정확성 여부를 확인하도록 되어 있다.

1) 「민법」 제450조(지명채권양도의 대항요건) ① 지명채권의 양도는 양도인이 채무자에게 통지하거나 채무자가 승낙하지 아니하면 채무자 기타 제삼자에게 대항하지 못한다.

② 전항의 통지나 승낙은 확정일자 있는 증서에 의하지 아니하면 채무자 이외의 제삼자에게 대항하지 못한다.

또한, 같은 규정 제46조 제1항 및 제2항에 따르면 인수채권과 관련하여 경매가 진행되는 경우 채권 및 근저당권 양도·양수 절차를 마치는 즉시 승계신고하여 채권자로서의 지위를 승계하도록 되어 있다.

따라서, 담보부채권을 인수하면 채권양도의 대항 요건 구비 및 경매사건의 신청 및 승계를 위해 신속하게 근저당권을 이전해야 하며, 근저당권 이전을 완료하면 채권양도 금융회사가 진행한 경매사건이 있을 경우 원활한 관리를 위해 즉시 승계신청을 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 담보부채권 인수 후 근저당권 이전 지연

그런데 감사대상기간 중 전북지역본부 소관 담보부채권에 대한 근저당권 이전 신청 실태를 점검한 결과

2019. 10. 30. 인수한 담보부채권 ■■생명보험 2019-XXX(채무자 □□□)의 경우 2019. 11. 20. 채권 서류를 인계 받았는데도 그로부터 141일이 지난 2020. 4. 9.에야 채권 근저당권 이전등기를 신청하는 등

[별표 4] “인수 담보부채권 근저당권 이전 지연 명세”와 같이 담보부채권 27건²⁾에 대하여 채권 관련 서류 인수일로부터 길게는 141일, 짧게는 21일이 지나서 근저당권 이전을 신청한 사실이 확인되었다.

(2) 채권 양도 금융회사 신청 경매사건 승계 지연

또한, 감사대상기간 중 전북지역본부 소관 담보부채권과 관련하여 채권 양도 금융회사가 진행한 경매사건에 대한 승계신청 실태를 점검한 결과

2) 감사대상기간 중 인수한 담보부채권 77건 대비 35%

2019. 12. 27. 인수한 담보부채권 △△은행 2019-208(채무자 ○○○○)의 경우 2020. 1. 14.에 근저당권을 이전하였으나 양도 금융회사가 신청한 경매사건(○○지법 2019타경XXXX, 개시결정 2019. 9. 6.)에 대한 승계 신청을 62일이 지난 2020. 3. 16.에 하였으며, 이에 따라 채권양도 사실을 알지 못한 경매관할법원(○○지방법원)이 배당기일통지서를 경매신청권자인 △△은행에게 발송하고 공사는 △△은행으로부터 배당기일통지서를 2020. 3. 26.에 받는 등

[별표 5] “채권 양도 금융회사 신청 경매사건 승계 지연 명세”와 같이 담보부채권 27건³⁾에 대하여 근저당권 이전 신청일로부터 길게는 62일, 짧게는 20일이 지나서 경매사건 승계 신청을 한 사실이 확인되었다.

[소관부점 의견] 전북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 담보부채권 인수 후 신속하게 근저당권 이전 및 경매사건 승계 업무를 진행하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

전북지역본부 본부장은 소관 담보부채권과 관련한 근저당권 이전 및 경매사건 승계 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다.(주의)

3) 감사대상 기간 중 경매사건 승계 대상 43건 대비 62%

[별 표 4]

인수 담보부채권 근저당권 이전 지연 명세

순번	인수 계약일	양도 금융회사	차주 번호	차주명	서류 인수일(A)	근저당권 이전 신청일(B)	지연일수 (B-A)
----	-----------	------------	----------	-----	--------------	-------------------	---------------

“기재 생략”

[별 표 5]

채권 양도 금융회사 신청 경매사건 승계 지연 명세

순번	인수 계약일	양도 금융회사	차주 번호	차주명	근저당권이전 신청일(A)	승계 신청일 (B)	지연일수 (B-A)
----	-----------	------------	----------	-----	------------------	---------------	---------------

“기재 생략”